

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२

English title: Essential Goods Protection Act, 1955

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०१२ । ८ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आवश्यक वस्तु संरक्षण (प्रथम संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८ । १ । १३ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । ३. आवश्यक वस्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । ६ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ५. आवश्यक वस्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८ । ६ । १४ । ६. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । १ । १८ । ९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०१२ सालको ऐन नं. १३ । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । * सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न जनउपयोगका आवश्यक वस्तु वशिषको संरक्षण गर्नु परने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरी बक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम र विस्तार : (क) यो ऐनको नाम “आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२” रहेकोछ । (ख) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “आवश्यक वस्तु” भन्नाले देहायको वस्तुहरू र सो साथमा रहेको वा जडान भएको अन्य वस्तुहरू समेत सम्झनु पर्छ, - (क) टेलिग्राफ, टेलिफोन, (ख) रोपवे, रेल्वे, (ग) राजमार्ग, मूल बाटो, पुल, (घ) ढल, निकासको पाईप लाईन, (ङ) नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले वा नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाको इजाजत लिई बनाइएको खानेपानीको मुहान, (च) बजिली, विद्युत उत्पादन उपकरणहरू, (छ) मौसम तथा जलस्रोत सम्बन्धी स्टेशनहरू, (ज) हवाई अड्डा, हवाई अड्डाको क्षेत्र भित्र वा बाहिर रहेको सञ्चार केबुल लाईन, एन्टेना, रेडियो सञ्चार स्टेशनहरू, पथ प्रदर्शक, सुरक्षा, संकेत तथा यस्तै अन्य उपकरणहरू, (झ) पेट्रोल, पेट्रोल पम्प स्टेशनहरू, फ्युल डिपिहरू, (ञ) सर्वसाधारणको उपयोगको पाटी, पौवा, सततलहरू, (ट) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको जुनसुकै वस्तुहरू । ३. अनधिकृत मानसिले गर्न नपाउने र गरेमा सजाय : कसैले कुनै आवश्यक वस्तुमा अरूलाई लगाई वा आफैले हात हाल्ने, झकिन्, चूँडालन र कुनै किसिमले बगिर्न, चोरी गर्न, गर्न लगाउनु हुँदैन । सो गरे गर्न लगाए ऐन सवालले हुने सजायको थप दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बगिँ र बगिँ बमोजिमको दण्ड, जरिवाना वा दुबै हुनेछ । तर, । बनाउन मर्मत गर्नकोलागि धिनीबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चोरी बाहेक अरू माथि लेखिएका काम गरेमा नजिलाई बात लाग्दैन भवितव्य पर्न गै कुनै आवश्यक वस्तुको नोक्सान हुन गएमा सो कुराको खबर मोफसलमा भए नजकिको कुनै सरकारी अड्डामा र सदरमा भए गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दियो भने यस दफा अन्तर्गतको कसूरदार हुँदैन । नोक्सानी गरेको बगिँ भने बुझाउने पर्छ ।

४. अनधिकृत मानसिलाई मद्दत दनि, दबाउन नपाउने र सो गरेमा सजाय : कुनै स्थानका बासनिदाहरूले उक्त चोरी बदमासी गर्नेहरूसँग मलिमतो गरेको वा नजिह्रूलाई मद्दत गरेको वा त्यस्तालाई राखे पालेको अथवा ती चोर बदमासलाई लुकाई छपाई राखेको वा कसूरबाट बचाउन खोजेको वा नचिमारी रोक्न नखोजेको वा जानी जानी खबर नदिएको भए त्यस्ता मानसिलाई दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ५. स्थानीय तह वा प्रशासन अधिकृतको अधिकार : आवश्यक वस्तुको सबैले हेरचाह गर्नु पर्छ, सो नगरी कुनै इलाकामा आवश्यक वस्तु बराबर हराएमा, चोरिएमा वा अरू कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुऱ्याइएमा सबभन्दा नजकिको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वा प्रशासन अधिकृतले पालो पहराको व्यवस्था गरी सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. कसूरदार उपर मनासवि माफकिको शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार : कसूरदारलाई वारदात भएको ठाउँमा पक्राउ गर्न खोज्दा जबरजस्ती हुल हुज्जत गरी वा त्यसै भाग्न उम्कन खोज्यो भने त्यस्तालाई भाग्न उम्कन दनि हुँदैन । सो गर्दा हातहतियार नचलाई नहुने भएमा प्रहरी फोर्सको हेडकन्स्टेबल र सोभन्दा माथिका कुनै अधिकृतले वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाली सेनाका पतिरि सोभन्दा माथिका कुनै अधिकृतले अन्य फोर्सका सो सरहका कुनै पतिरि वा अधिकृतले आफै वा आफ्ना मातहतका अरूलाई अर्डर दिई भरसक घुँडामुनि हातहतियार चलाई वा गोली हानी पक्राउ गर्नुपर्छ । लेखिए बमोजिम पक्राउ गर्न खोज्दा मानसि मर्न गएमा समेत सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई बात लाग्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको नमितित अन्य फोर्स भन्नाले मलिसिया पाइनयिर, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । रजिर्भ र ग्यारजिनलाई समेत जनाउँछ । ७. कनिने बेच्नेलाई सजाय : आवश्यक वस्तु सम्बन्धी माल चोरीको हो भन्ने जानी जानी कनिने, बेच्ने, राख्नेलाई दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ । ८. काम हुन नपाउँदै पक्रनिलाई सजाय : आवश्यक वस्तु चोर्न वा नोक्सान गर्न गएको ठाउँमा पुगी काम गर्न आँटेको, मौकामा वा गरिहेकै मौकामा काम हुन नपाउँदै पक्राउ पर्नेलाई अघित्यस्तै कसूरमा सजाय पाएको रहेन्छ भने १ वर्ष कैद गर्नुपर्छ । केही

नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकििएको । न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ द्वारा संशोधति । ९. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदन : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र त्यस उपरको पुनरावेदन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा लाग्नेछ । १०. यस ऐनमा नलेखिएकोमा गर्ने काम : यस ऐनमा लेखिएको जतयिही ऐन बमोजमि र अरूमा भैरहेको ऐन सवाल बमोजमि गर्नु पर्छ ।